

AI SYAH @ CHEK PUSPAWATY BINTI MOHD YUSOFF

lwn.

MOKHTAR LOPI BIN AB MAJID

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

24 September 2019/24 Muharam 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-017-0104-2018

Rayuan Keputusan Kes Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Siti Marlina binti Shikh Ibrahim daripada Tetuan Lina & Associates

Peguam Syarie Responden: Dato' Jamal Mohd Lokman Bin Sulaiman daripada Tetuan Jamal Lokman & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap sebahagian keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 8 Ogos 2018 dalam kes mal no. 10200-017-0354-2016. Mahkamah telah mengeluarkan perintah seperti berikut:

- 1.1 *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 1.2 *Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah yang beralamat No. 5 Jalan LEP 5/12, Taman Lestari Putra, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor (harta pertama) diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan.*
- 1.3 *Mahkamah memerintahkan agar hasil jualan bersih harta pertama tersebut dibahagikan sebanyak 42% diberikan kepada Plaintiff dan 58% diberikan kepada Defendan.*
- 1.4 *Mahkamah memerintahkan sebuah kereta Hyundai Elantra X20 CVVT AT no. Pendaftaran WRX 8955 (harta kedua) adalah milik sepenuhnya Defendan.*
- 1.5 *Mahkamah memerintahkan bahawa tuntutan balas Defendan adalah ditolak.*

[2] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 8 Ogos 2018 dan memplidkan lapan (8) alasan rayuan bertarikh 16 Oktober 2018 seperti di muka surat 282-285 Rekod Rayuan.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan Perayu dan memohon supaya rayuan Perayu ditolak dengan kos.

FAKTA KES

4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24 Disember 2005 dan bercerai pada 16 Mei 2016.

5) Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah pada 13 Julai 2016. Dalam tuntutan tersebut terdapat tuntutan balas daripada Perayu supaya beberapa aset yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Walau bagaimanapun di peringkat rayuan ini, hanya harta pertama sahaja yang menjadi pertikaian iaitu sebuah rumah yang beralamat No. 5 Jalan LEP 5/12, Taman Lestari Putra, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor.

6) Di Mahkamah Tinggi Syariah Responden menuntut bahawa harta pertama tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan diperintahkan dijual. Keuntungan bersih hasil jualan dibahagikan mengikut kadar 70% Responden dan 30% Perayu.

7) Perayu pula dalam pembelaannya tidak bersetuju dengan kadar tersebut kerana harta pertama tersebut telah dibeli oleh Perayu sebelum mereka berkahwin dan segala bayaran ke atas rumah tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Perayu (**m.s. 21 dan 23 Rekod Rayuan**). Responden pula dalam jawapan balas menafikan perkara tersebut kerana terdapat beberapa bayaran dilakukan oleh Responden sebagai ansuran rumah walaupun Perayu membuat pemotongan gaji namun Responden telah membayar balik jumlah tersebut dan akan dibuktikan semasa perbicaraan (**m.s. 47 Rekod Rayuan**).

8) Di peringkat perbicaraan, pihak-pihak telah mengemukakan keterangan secara bertulis melalui afidavit masing-masing. Responden telah mengemukakan seorang saksi untuk menyokong dakwaannya manakala Perayu tidak mempunyai saksi.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Perbicaraan. Kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Perbicaraan telah terkhilaf apabila menetapkan kadar 58% Perayu dan 48% Responden

42

terhadap jualan bersih harta pertama atau rumah yang menjadi pertikaian.

10) Sebelum kami menyatakan dapatan kami dalam rayuan ini, terlebih dahulu kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan **alasan rayuan pertama dan ketiga** yang dikemukakan oleh Perayu. Dalam alasan rayuan pertama Perayu membangkitkan isu perbincangan pihak-pihak di peringkat majlis sulh berkenaan persetujuan Perayu menuntut baki tunggakan nafkah sebanyak RM110, 999.74 sahaja berbanding tuntutan asal sebanyak RM208, 283.74 melalui kes saman no. 10400-023-0074-2015. Segala kos pengubahsuaian yang didakwa Responden ke atas rumah tersebut telah dibincangkan di dalam sesi sulh bagi kes tunggakan nafkah isteri tersebut dan akhirnya setelah mengambil kira keseluruhan kos yang telah dikeluarkan oleh Responden ke atas rumah tersebut, Perayu bersetuju menuntut baki tunggakan nafkah sebanyak RM110, 999.74 sahaja. Kami dapati isu ini tidak dibuktikan sewajarnya oleh Perayu walaupun telah diplidkan dalam tuntutan balas, malahan Perayu dalam alasan rayuan ke tiga menyalahkan Mahkamah kerana tidak memanggil Pegawai Sulh bagi kes tunggakan nafkah isteri tersebut sebagai saksi Mahkamah sedangkan tanggungjawab untuk menentukan saksi serta memanggil saksi adalah menjadi tanggungjawab Perayu sebagai pihak yang mendakwa berdasarkan kehendak Seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

11) **Merujuk muka surat 75 Rekod Rayuan**, Kami mendapati kes tunggakan nafkah tersebut telah selesai pada 30 April 2015 melalui perintah persetujuan bersama pihak-pihak. Dalam perintah tersebut kami dapati tidak ada terma berkaitan isu seperti mana yang dibangkitkan oleh Perayu dalam alasan rayuan pertama. Oleh itu kami menganggap bahawa perintah bertarikh 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah adalah perintah muktamad yang telah diasaskan kepada persetujuan bersama pihak-pihak dan menjadi *res judicata* dan terikat dengan peruntukan **Seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003**. Oleh itu alasan rayuan pertama dan ketiga Perayu adalah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan.

12) Kami juga terpaksa menolak **alasan rayuan kelima** bahawa YA Hakim Perbicaraan telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira satu-satunya rumah yang dimiliki oleh Perayu adalah rumah tersebut dan Perayu adalah seorang janda yang berusia 57 tahun semasa penghakiman kes diputuskan. Alasan rayuan kelima ini merupakan fakta baru yang tidak dibenarkan di peringkat rayuan berdasarkan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004. Dalam kes [**Abdul Ghani bin Abdul Kadir & Seorang lagi lwn. Arpah binti Abdul Kadir, JH 35 Bhg. 2, 2012**] Mahkamah Rayuan Syariah telah mengariskan prinsip semua pihak terikat dengan plidingnya.

13) Kami juga terpaksa menolak **alasan rayuan ke tujuh** kerana kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Perbicaraan bahawa tuntutan balas yang dikemukakan oleh Perayu adalah bersifat *fasidah* kerana tidak ada keterangan berkaitan keadaan harta-harta yang dituntut sama ada masih ada ataupun telah dijual. Tuntutan balas tersebut ditolak bukan disebabkan isu sumbangan pihak-pihak tetapi dakwaan yang dibuat oleh Perayu adalah tidak lengkap dan tidak memenuhi kehendak undang-undang dan hukum syarak. Harta-harta yang disenaraikan dalam tuntutan balas Perayu boleh difailkan semula sekiranya memenuhi kehendak dakwaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum syarak. Ulasan berkaitan dakwaan *fasidah* boleh dirujuk dalam kes **(Anuar bin Nordin lwn. Rozana binti Ramli kes rayuan no. 14000-041-0039-2018 dan kes zolkepley bin Abdol Majid lwn. Animah binti Ahim, kes rayuan no. 06000-017-0008-2015)**.

14) Bagi menimbangkan rayuan ini, kami telah meneliti keseluruhan rekod rayuan dan hujah pihak-pihak dan kami membuat dapatan seperti berikut:

- 14.1 Rumah tersebut telah dibeli oleh Perayu sebelum pihak-pihak berkahwin dan segala bayaran ke atas rumah tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Perayu melalui potongan gaji sebanyak RM1060.86 sebulan mulai Oktober 2004.

14.2 Perayu dalam keterangan bertulisnya di **muka surat 109 Rekod Rayuan** mengakui bahawa Responden ada membuat bayaran sebanyak RM18,000 sebagai bayaran tunggakan nafkah tempat tinggal yang dituntut oleh Perayu melalui saman no. 10400-023-0074-2015. Jumlah RM18,000 tersebut merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan nafkah tertunggak RM91,633.74 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah bertarikh 30 April 2015. Responden telah membayar RM2000 sebulan kepada Perayu sebagai bayaran nafkah tertunggak berkuat kuasa mulai April 2015. Bayaran tersebut telah diakui sendiri oleh Perayu sebagai bayaran tunggakan nafkah dan termasuk juga bayaran nafkah tempat tinggal sebanyak RM1060.86 sebulan. Ini bermakna Responden telah membayar tunggakan nafkah sebanyak RM2000 kepada Perayu bagi tempoh 9 bulan yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM18,000. Wang RM2000 yang dimaksudkan adalah termasuk tunggakan nafkah diri dan nafkah tempat tinggal. Kami dapati pengakuan Perayu ini adalah selari dengan Pernyataan Tuntutan Perayu dalam kes tunggakan nafkah anak di **muka surat 32 Rekod Rayuan**. Antara perkara yang dituntut oleh Perayu ialah:

- a) Bayaran bulanan rumah – RM1060.86
- b) Wang saku perbelanjaan (waktu pejabat) - RM300
- c) Pakaian dan kasut – RM200
- d) Keperluan diri - RM200
- e) Makan dan minum - RM150

Jumlah nafkah tertunggak yang dituntut oleh Perayu ialah hampir RM2000 sebulan. Dalam tuntutan tersebut Perayu menuntut wang sebanyak RM1060.86 untuk tujuan bayaran bulanan rumah. Oleh itu, dengan mengambil kira pengakuan Perayu dan Responden telah membayar nafkah tertunggak bagi tempoh 9 bulan maka kami menyimpulkan jumlah wang yang telah disumbangkan oleh Responden bagi membayar rumah tersebut ialah $RM1060.86 \times 9 \text{ bulan} = RM9,548$. Baki wang yang selebihnya ($RM18,000 - RM9,548 = RM8452$) adalah untuk nafkah diri yang lain termasuk wang saku, pakaian dan kasut, keperluan diri, makan dan minum.

14.3 Semasa disoal balas, Perayu mengakui bahawa ubah suai yang dibuat pada tahun 2006 telah ditanggung oleh Responden (**rujuk muka surat 149 Rekod Rayuan**). Kos ubah suai tersebut ialah sebanyak RM26,000 berdasarkan dokumen yang ditandakan sebagai **P1**.

14.4 Perayu juga dalam keterangannya bagi **soalan 7 di muka surat 108 Rekod Rayuan** mengakui bahawa ubah suai yang dibuat sekitar Jun 2010 telah ditanggung oleh Responden. Kos ubah suai adalah sebanyak RM39,000 berdasarkan dokumen yang ditandakan sebagai **P4(a) dan P4(b)**.

14.5 Pihak-pihak telah bercerai pada 16 Mei 2016. Bayaran ansuran bulanan selepas perceraian adalah milik Perayu sepenuhnya dan tidak tertakhluk kepada harta sepencarian.

15) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami telah membuat pengiraan seperti dijadual berikut untuk membuat anggaran siapakah yang lebih banyak memberi sumbangan dalam memperolehi rumah tersebut.

BIL	PERKARA	PERAYU	RESPONDEN
1	Ansuran bulanan ▪ Tempoh Oktober 2004 sehingga perceraian Mei 2016 ▪ 9 bulan ansuran bulanan telah dibayar oleh Responden (RM9,585 daripada RM18,000 nafkah tertunggak)	RM138,972	RM9,548

	$RM1060.86 \times 140 \text{ bulan} = RM148,520$ $RM148,520 - RM9,548 = RM138,972$		
2	Ubah suai tahun 2006		RM26,000
3	Ubah suai tahun 2010		RM39,000
9	JUMLAH	RM138,972	RM74,548
10	JUMLAH KESELURUHAN	RM213,520	
	KADAR PEMBAGIAN	65%	35%

16) Berdasarkan pengiraan yang telah dijalankan, kami dapati sumbangan pihak-pihak sehingga ke tarikh perceraian adalah 65% Perayu dan 35% Responden. Ini bermakna sumbangan Perayu adalah lebih besar berbanding sumbangan Responden. Oleh yang demikian, kami berpendapat terdapat kekhilafan pada kadar yang telah ditetapkan oleh YA Hakim Perbicaraan.

17) Dalam **alasan rayuan keempat** Perayu mempertikaikan bahawa perintah YA Hakim Perbicaraan yang memutuskan “*Mahkamah memerintahkan agar hasil jualan bersih harta pertama tersebut dibahagikan sebanyak 42% diberikan kepada Plaintiff dan 58% diberikan kepada Defendan*” adalah tidak wajar kerana arahan penjualan tidak dinyatakan secara spesifik iaitu siapakah yang patut menanggung

kos bagi urusan penjualan tersebut dan adakah hasil jualan yang perlu diberikan kepada pihak-pihak mengikut kadar peratusan yang ditetapkan itu berdasarkan penilaian jualan semasa atau penilaian semasa pihak-pihak bercerai iaitu pada 16 Mei 2018. Adakah terdapat apa-apa bukti yang dirujuk oleh YA Hakim Perbicaraan bahawa Responden memberikan apa-apa sumbangan ke atas harta tersebut selepas mereka bercerai sehingga Responden layak dan berhak menerima hasil jualan mengikut kadar penilaian semasa.

18) Responden menghujahkan YA Hakim Perbicaraan tidak melakukan kekhilafan apabila memerintahkan penjualan tersebut mengikut penilaian semasa dengan merujuk kepada kes [**Syed Omar bin Syed Aidrus lwn. Sharifah Soraya binti Syed Abdul Aziz, JH 44 BHG. 2, 2017, muka surat 255-256**] dan kes [**Hamzah Awi lwn. Madini Fajariah Bujang (JH 42 Bhg. 2, 2016) muka surat 246-247**].

19) Kami dapati fakta kes yang dirujuk oleh Responden agak berbeza dengan kes yang dirayu. Dalam rayuan ini ansuran bulanan rumah tersebut selepas pihak-pihak bercerai telah ditanggung sepenuhnya oleh Perayu. Tidak ada keterangan berkaitan sumbangan Responden sama ada dalam bentuk wang, harta, kerja mahupun hutang atau liabiliti bagi rumah tersebut selepas perceraian. Oleh itu adalah pembahagian kadar tersebut dibuat mengikut penilaian semasa tarikh pihak-pihak bercerai dan

hal keadaan ini selaras dengan prinsip berkaitan sumbangan sepenuhnya satu pihak terhadap sesuatu harta selepas perceraian adalah tidak tertakhluk kepada harta sepencarian. Prinsip ini telah gariskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes (*Norabiah binti Muda lwn. Daud Anderson Mac Donald, kes mal no. 14000-017-0232-2010*).

“ Mahkamah Rayuan syariah telah memutuskan bahawa hakim bicara hendaklah menentukan nilai harta sepencarian apabila harta yang menjadi pertikaian mempunyai hutang atau liabiliti. Dalam kes tersebut En. Daud Anderson Mac Donald (Responden/Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian sebuah rumah di alamat No.8B-1-8, Prima Damansara, Jalan Chempenai, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur terhadap Pn. Norabiah bt Muda (Perayu/defendan). Rumah tersebut telah dibeli oleh pihak-pihak sebelum perkahwinan dan diletakkan nama Perayu sebagai pemilik berdaftar. Semua bayaran pendahuluan dan bayaran ansuran pinjaman bank semasa dalam tempoh perkahwinan dibayar oleh Responden. Setelah perceraian berlaku, Perayu telah membuat pembiayaan semula rumah tersebut. Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa bahagian yang menjadi harta sepencarian antara Perayu dan Responden hanyalah setakat bayaran pendahuluan dan jumlah pokok dari pinjaman setakat tarikh perceraian. Bayaran yang dibuat oleh Perayu selepas perceraian adalah harta persendirian Perayu.”

20) Sebagai panduan bagi pelaksanaan jualan, kami merujuk kes **(Samsiah binti Rahman lwn. Looi Boon Kheng @ Firdaus bin Abdullah, kes mal no. 14000-017-0095-2016)**, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan:

“ ... Kadar yang sepatutnya ialah 47% Perayu dan 53% Responden daripada harga pasaran ketika tarikh perceraian (3/7/2009) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan. Untuk tujuan penjualan pula, rumah tersebut boleh dinilai mengikut harga pasaran semasa dengan mengambil kira bayaran selepas perceraian adalah hak sepenuhnya Responden (setakat bayaran yang telah dibuat). Walau bagaimanapun Responden dikehendaki membayar kepada Perayu sebanyak 47% daripada harga pasaran rumah tersebut semasa pihak-pihak bercerai setelah ditolak hutang bank semasa perceraian dan lain-lain kos yang berkaitan penjualan”.

16) Akhir sekali, Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

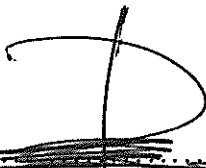
1. Rayuan Perayu diterima.
2. Terma no. 3 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10200-017-0354-2016 diubah kepada Mahkamah perintahkan keuntungan hasil jualan harta pertama tersebut dibahagikan mengikut kadar 65% Perayu dan 35% Responden mengikut nilai semasa perceraian.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



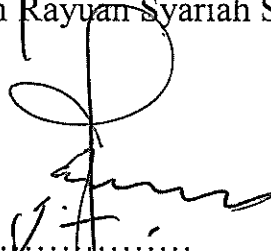
-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor